1 외부강의등 및 겸직업무 복무기준 미준수 등

【현황】

○ 「임직원행동강령」 제20조(외부강의등의 사례금 수수 제한) 제2항에 따르면, 임직원은 외부강의등(자신의 직무와 관련되거나 그 지위 · 직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육 · 홍보 · 토론회 · 세미나 · 공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의 · 강연 · 기고 등)을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 미리 신고서식에 따라 신고하여야 함. 최근 3년간 임직원이 신고한 외부강의등 현황은 [표 1]과 같음.

[표 1] 최근 3년(16-18년) 외부강의등 신고 현황

(단위 : 명, 건)

구분	계			2016년			2017년			2018년		
	인원	건수		인원	건수		인원	건수		인원	건수	
계	295	2,411	100%	144	428	17.7%	191	949	39.4%	213	1,034	42.9%
강의· 강연	244	1,101	45.7%	98	208	48.6%	146	427	45.0%	164	466	45.0%
회의·발표 토론·심사 평가·자문 의결	175	1,121	46.5%	85	194	45.3%	99	462	48.7%	113	465	45.0%
기고	9	10	0.4%	4	4	0.9%	4	4	0.4%	2	2	0.2%
기타**	62	179	7.4%	17	22	5.2%	25	56	5.9%	45	101	9.8%

* 인원 : 중복인원 제외하여 총 인원수와 유형별 합산 인원수가 같지 않음.
* 건수 : 외부강의 신고건(신청서 기준)을 1건으로 봄
** 좌장, 시험출제, 실습지도, 인터뷰 등

가. 외부강의등 여비 이중 수령 등

【문제점】

○ 「부청청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 시행령」(이하 '청탁금지법' 이라 함) 제25조(수수가 제한되는 외부강의등의 사례금 상한액) [별표2]의 2호 다목과 라목에 따르면, 외부강의등의 사례금 상한액에는 강의료, 원고료, 출연료 등 명목에 관계없이 외부강의등 사례금 제공자가 외부강의등과 관련하여 공직자등에게 제공하는 일체의

사례금을 포함하나 공직자등이 소속기관에서 교통비, 숙박비, 식비 등 여비를 지급받지 못한 경우에 한해 공공기관별로 적용되는 여비 규정의 기준 내에서 실비수준으로 제공되는 교통비, 숙박비 및 식비를 외부강의등 사례금 외 별도로 수령이 가능하도록 하고 있으며,

- 「겸직 및 외부출강 운영지침[1]」에 따르면 강의요청기관에서 강의료나 여비와 관련한 실비를 지급하는 경우에는 출장비를 지급하지 않는 것으로 명기되어 있음.

○ 따라서, 임직원이 외부강의등에 대한 여비를 요청기관에서 지급받은 경우에는 출장비를 별도로 지급받을 수 없으나 외부강의 요청기관으로부터 교통비를 지급받았음에도 학회참가 및 학술활동지원비 또는 출장비로 여비를 수령한 사례가 [표 2]와 같이 최근 3년간 2건이 있었음.

[표 2] 최근 3년(16-18년) 외부강의등 여비 이중 수령 사례

(단위: 천원)

성명	유형	요청기관	강의일시	사례금		학술비			복무신청	
				강의료	교통비	일비	식비	교통비	구분	일시
○○○	강의 강연	○○○○○ ○○○○○○○ (경주)	16.11.25(금) 09:30-09:45	200	100	-	-	133.5	국내 학회	16.11.24(목) -11.25(금) 13:00-17:00
○○○	발표 토론	○○○○ ○○○○○ (부산)	17.02.11(토) 10:20-10:40	200	150	23.7	-	92.1	국내 학회	17.02.11(토) 08:00-17:00

※ 세부내용은 [참고1] 참조

○ 또한, 여비규칙 제20조(근거리 국내출장시의 여비) 제1항에 따르면, 고양시 관내 출장시간이 4시간 미만인 경우 1만원만 출장비를 지급받도록 되어 있으나 고양시 관내에서 4시간 미만으로 출장을 수행했음에도 관외 출장에 따른 출장비를 수령한 사례가 [표 3]과 같이 2017년에 2건이 있었음.

- 관외 출장비 기준으로 56,660원(28,330원×2회)을 수령함에 따라 기준 지급액(20,000원)보다 36,660원을 초과하여 지급받은 것으로 확인됨.

1) 인사관리팀-2455(2014.11.7.)호

[표 3] 최근 3년(16-18년) 외부강의등 출장비 초과지급 사례

(단위: 천원)

성명	유형	요청 기관	내용	강의일시	사례금	출장비			복무신청	
						일비	식비	교통비	구분	일시
계					500	40	16.66			
○○○	심사 평가	○○ ○○ ○○○ (고양시)	징계위원회 외부위원 참석	17.01.19(목) 14:00-15:10	250	20	8.33	-	국내 출장	17.01.19(목) 14:00-15:00
	심사 평가		면접전형	17.02.03(금) 14:00-15:30	250	20	8.33	-	국내 출장	17.02.03(금) 14:00-15:30

【조치사항】

○ **교육훈련팀장은,**

- 관련자가 외부강의등 실시 후 요청기관으로부터 교통비를 지급받았음에도 학회참가 및 학술활동지원비로 교통비를 수령한 바, 기관에서 지급한 교통비를 기관에 회수조치하기 바랍니다. **(시정/회수)**

≪관련자≫

· 연구소 임상의학연구부 최고연구원 ○ ○ ○ (133,500원)

· 연구소 융합기술연구부 책임연구원 ○ ○ ○ (92,100원)

○ **교무행정처장은,**

- 고양시 관내에서 4시간 미만으로 출장을 2회 수행했음에도 관외 출장 기준으로 출장비가 지급되어 적정 기준 출장비(20,000원)를 초과하여 수령한 여비 36,660원을 기관에 반납하기 바랍니다. **(시정/회수)**

[참고1]

○ 학회참가 및 학술활동지원비 지급 내역

○ [redacted] 카드결제내역(2016.11.25. 학회)

확인일자	경비구분	구분	지출금액	귀속년도	승인번호	거래일자	가맹점명	거래금액	결재일
2016-12-22	등록비	카드	100,000	2016	[redacted]	2016-08-11	[redacted]	100,000	2016-09-15
2016-12-22	교통비	카드	133,100	2016	[redacted]	2016-10-31	[redacted]	133,100	2016-11-15
2016-12-22	교통비	카드	400	2016	[redacted]	2016-11-24	[redacted]	400	2016-12-15
합계								233,500	

○ [redacted] 카드결제내역(2017.02.11. 학회)

확인일자	경비구분	구분	지출금액	귀속년도	승인번호	거래일자	가맹점명	거래금액	결재일
2017-12-28	교통비	카드	-51,400	2017	[redacted]	2017-01-14	[redacted]	-51,400	2017-03-15
2017-12-28	교통비	카드	53,400	2017	[redacted]	2017-01-14	[redacted]	53,400	2017-02-15
2017-12-28	교통비	카드	58,000	2017	[redacted]	2017-01-14	[redacted]	58,000	2017-02-15
2017-12-28	교통비	카드	32,100	2017	[redacted]	2017-02-07	[redacted]	32,100	2017-03-15
2017-12-29	일비	카드	23,700	2017	[redacted]	2017-02-10	[redacted]	23,700	2017-03-15
합계								115,800	